

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6935/2537

นาง แสร ช้างอ่ำ
นาง บุญ เรือง สุขศิริไพบุลย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 201 วรรคสอง

คดีนี้ศาลนัดสืบพยานสองนัดติดต่อกัน โดยนัดแรกนัดสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้า
ที่นำสืบก่อน นัดต่อมานัดสืบพยานโจทก์ ก่อนถึงวันนัดสืบพยานจำเลยโจทก์ยื่น
คำร้องขอเลื่อนคดี เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลย โจทก์ไม่มาศาล ศาลไม่อนุญาตให้
โจทก์เลื่อนคดีและมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาเช่นนี้ ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง เพราะโจทก์ได้มีการ
ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบก่อนลงมือสืบพยาน
แล้ว ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันจะถือว่าเป็นการขาดนัด
พิจารณา การที่ศาลไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา
จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ การพิจารณาคดีนี้จึงมิใช่การพิจารณา
โดยขาดนัด การที่โจทก์ไม่มาศาลในนัดแรกจึงไม่ทำให้โจทก์เสียสิทธิที่จะสืบพยาน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์บางส่วนเนื้อที่ 1 ไร่
โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่ต่อไป ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 20961 หากไม่ปฏิบัติขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยให้

จำเลยขอใช้ค่าใช้จ่ายและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของสามีจำเลยเนื้อที่ 11 ไร่ ต่อมาสามีจำเลยขายที่ดินแปลงดังกล่าวไป 10 ไร่ ส่วนที่เหลือ 1 ไร่ ที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ไม่ได้ขาย แต่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงให้ผู้ซื้อไปเพราะไม่มีเวลาแบ่งแยกเนื่องจากต้องรีบใช้เงินจำเลยได้ครอบครองอยู่อาศัยในบ้านบนที่ดินส่วนนี้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา 10 ปีเศษ จำเลยจึงไม่ได้อยู่โดยละเมิด โจทก์ไม่มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 20961 และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินดังกล่าวเสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและทำการสืบพยานจำเลยไปจนหมดแล้ว ศาลสั่งให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ตามที่นัดไว้แล้วเป็นการชอบด้วยกระบวนการพิจารณาหรือไม่ ในเมื่อจำเลยได้คัดค้านไว้นั้น ในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้นชอบหรือไม่ คดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยาน 2 นัด นัดต่อกันโดยนัดสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนวันที่ 15

กันยายน 2532 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 4 ตุลาคม 2532 เวลา 9 นาฬิกา ทั้งสองวันก่อนถึงวันนัดสืบพยานจำเลย วันที่ 11 กันยายน 2532 โจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "รอสั่งวันนัด" เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลยโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาเช่นนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 197 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา"ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีไว้ก่อนวันสืบพยานจำเลยแล้ว จึงถือได้ว่าการร้องขอเลื่อนคดีหรือได้แจ้งเหตุขัดข้องที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบก่อนลงมือสืบพยานแล้วไม่ใช่กรณีที่โจทก์ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันจะถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณา การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบการพิจารณาคดีนี้จึงมิใช่เป็นการพิจารณา โดยขาดนัด การที่โจทก์ไม่มาศาลในนัดแรกไม่ทำให้โจทก์เสียสิทธิที่จะสืบพยานที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำพยานเข้าสืบจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น